

郑某甲等向郑某乙交付土地时，土地为耕地且无附着物。现郑某甲等要求郑某乙支付租赁费并将土地恢复原状。

【案件焦点】

不同主体对同一块土地分别持有土地承包经营权和建设用地使用权证，双方因返还土地发生的纠纷是否属于人民法院民事案件受理范围。

【法院裁判要旨】

山东省博兴县人民法院经审理认为：案涉租赁合同系双方的真实意思表示，合法有效。合同履行期间，郑某乙办理了集体土地使用证，并在案涉土地上建设、经营。关于郑某甲等请求确认案涉合同于2022年9月到期终止、郑某乙恢复土地原状、返还土地的诉讼请求，因案涉合同约定履行期间为2002年9月至2022年9月，在案未有证据证实双方存在“续租”合意，郑某甲等亦在租赁期限届满后通过诉讼形式主张收回土地，故支持其该项诉讼请求。同时，郑某乙应依约支付租赁费。

山东省博兴县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第七条、第七百零三条、第七百二十一条、第七百三十三条规定判决如下：

- 一、确认郑某甲与郑某乙签署的《合同书》于2022年9月15日到期终止；
 - 二、郑某乙于本判决生效之日起三十日内返还郑某甲、刘某某、郑某丙、郑某丁《合同书》项下土地1.5975亩，恢复土地原状；
 - 三、郑某乙于本判决生效之日起十五日内支付郑某甲、刘某某、郑某丙、郑某丁租赁费3194元；
 - 四、驳回郑某甲、刘某某、郑某丙、郑某丁的其他诉讼请求。
- 郑某乙不服一审判决，提起上诉。

山东省滨州市中级人民法院经审理认为：同一地块，郑某甲一方主张其享有使用权，凭据是其持有农村土地承包经营权证；郑某乙一方主张其享有使用权，凭据是其持有集体土地建设使用权证。经查，案涉《农村土地承包经营权证》系原农业部监制，加盖博兴县人民政府公章；《集体土地建设使用权证》加盖原国土资源部土地证书管理专用章及博兴县人民政府、博兴县国土资源局公章，以上两证均由国家权威部门作出，当其内容发生冲突时，应由相应政府部门处理为宜。依据《中华人民共和国土地管理法》第十四条及《土地权属争议调查处理办法》第九条的规定，告知当事人向有关行政主管部门申请解决，由行政主管部门履行法定职责，明确案涉土地用途，确定土地使用权归属。在案涉土地存在权属争议的情况下，双方争议不属于人民法院受理范围。一审法院径行依据案涉合同判断双方当事人的权利义务，适用法律错误，应予纠正。

山东省滨州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项、第一百八十二条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百二十八条规定，裁定如下：

- 一、撤销山东省博兴县人民法院(2022)鲁1625民初4047号民事判决；
- 二、驳回郑某甲、刘某某、郑某丙、郑某丁的起诉。

郑某甲、刘某某、郑某丙、郑某丁向山东省高级人民法院申请再审。

山东省高级人民法院经审理认为：从证据角度而言，无论是农村土地承包经营权证还是集体土地建设使用权证，均为行政机关向权利人颁发的法律凭证，均可作为有效的民事诉讼证据，无法通过证明力大小直接认定土地用

途及使用权的归属。就实体权利而言，不同土地用途对应不同用益物权，由于土地用途不明，不具备进一步分析民事权利义务关系的前提条件。二审法院适用《中华人民共和国土地管理法》第十四条及《土地权属争议调查处理办法》第九条的规定，告知当事人向有关行政主管部门申请解决，由行政主管部门履行法定职责，明确案涉土地用途，确定土地使用权归属，具有事实和法律依据。

山东省高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十一条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百九十三条第二款规定，裁定如下：

驳回郑某甲、刘某某、郑某丙、郑某丁的再审申请。

【法官后语】

本案主要涉及同一地块上既有土地承包经营权证，又有建设用地使用权证，土地承包经营权证持有人要求建设用地使用权人返还土地并恢复原状的诉讼请求，法院应否支持。

同一物不得设立两个相互冲突的物权。为满足物权的排他效力，物权法实行“一物一权”原则，即同一标的物之上不得设立内容和效力互不相容的两个以上物权。这既包含一物上只能存在一个所有权，已有所有权的，不得再成立另一个所有权；又包含一物上不得成立相冲突的数个物权，即不得成立都以占有为内容的数个他物权。土地承包经营权和建设用地使用权均属于用益物权，在本案中，二者并存于同一地块，且归属于不同的权利主体，一方因持有农村土地承包经营权证主张其享有使用权，另一方因为持有集体土地建设使用权证主张其享有建设用地使用权，都指向该地块的占有、使用和收益权能，因此产生权利冲突。

本案纠纷实为土地使用权争议。从原告诉请看，其作为案涉土地出租方请求作为承租方的被告将租赁土地恢复原状并予以返还，其争议表现为合同权利义务终止，为民事合同纠纷。但是因双方对争议地块同时享有用益物权，纠纷实际上源于一个物上“互不相容”的两个物权同时存在，具体表现为土地用途

及使用权归属的冲突，故当事人的争议实质上是土地使用权的争议，解决其纠纷应当先行确定土地使用权归属。双方各自持有的案涉土地的使用权证分别由原农业部和原国土资源部所属的行政机关颁发，当两证发生效力冲突时，逻辑上讲，只能其中一证有效而另一证无效。这关乎对两个行政行为效力的评判，已超越人民法院在民事诉讼中运用民事法律进行裁判的范围。同时，依据《中华人民共和国土地管理法》第十四条和《最高人民法院关于审理涉及农村土地承包纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第二款等法律规定，应告知当事人针对案涉土地的使用权属，申请相关人民政府先行处理，明确宗地用途，确定土地使用权归属。

随着土地承包经营权登记制度的大力推进和土地承包经营权流转的日益普遍，农村集体用地一地两证的情况时有发生。此时不仅涉及传统的土地使用权争议，还可能存在土地用途争议，由此引发的纠纷不属于人民法院民事诉讼主管范围，应告知当事人申请行政机关先行处理，明确宗地用途，确定土地使用权归属。

编写人：山东省滨州市中级人民法院 方月伦 纪小健

承租人严重损害土地的，出租人可行使法定解除权

——张某某诉某村经合社土地经营权出租合同纠纷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第一中级人民法院(2023)京01民终5011号民事判决书

2. 案由：土地经营权出租合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):张某某

被告(被上诉人):某村经合社

【基本案情】

张某某与某村经合社于2014年3月6日签订《出租合同》,约定张某某向某村经合社租赁土地,用于草坪、苗木、花卉及农作物等种植并带土销售,租赁期限自2014年1月1日至2027年12月31日止;还约定张某某应依法保护和合理利用土地,不得擅自改变土地用途,不得给土地造成永久性损害。张某某已按合同约定缴纳租金至2022年12月31日。

2022年3月14日,北京市规划和自然资源委员会延庆分局(以下简称规自委延庆分局)在前期调查与评估的基础上,作出《非法占用耕地破坏程度鉴定结论》,意见如下:“根据北京某公司现场勘测报告,张某某在某村集体土地上种植草皮、树木,总占地面积为145.04亩……由于多年种植并收获草皮,耕作层土壤被剥离带走,造成145.04亩耕地的种植条件严重破坏,难以恢复。”后张某某仍陆续带土出售了一些草皮。

2022年4月15日,某村委会向张某某下发《整改通知书》,要求张某某停止对145.04亩耕地破坏,并于10日内将土地恢复原貌。6月9日,某村委会向张某某发出《解除合同通知书》,载明:“因张某某带土销售草坪等作物时给耕地造成严重损害,违反相关法律规定且违反出租合同第五条第三款的